

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๗๐/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๗๒/๒๕๖๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

ระหว่าง { นายสำรอง ทองนพคุณ โดยนายสุเทพ ทองนพคุณ ผู้ฟ้องคดี
ผู้เข้าแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย ที่ ๑
นายสุชัย ทองนพคุณ โดยนางอุรา ยังภักดี
ผู้เข้าแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย ที่ ๒
นางรุ่งอุทัย ขาวทอง หรือนางสาวรุ่งอุทัย ทองนพคุณ ที่ ๓
นายสุเทพ ทองนพคุณ ที่ ๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองนครศรีธรรมราช คดีหมายเลขดำ
ที่ ๑๖๘/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๒๕๓/๒๕๕๗

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทำสวนมะพร้าวตามโฉนดที่ดินจำนวน ๓ แปลง มีพื้นที่รวมประมาณ ๓๐ ไร่ ต่อมา
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
ได้กระทำการให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ โดยได้ให้คนงานของทางหุ้นส่วนจำกัด
อ. เลิศกัญญา จำนวน ๔ - ๕ คน ไปทำการถมคลองบางตาเขียวซึ่งเป็นคลองสาธารณะประโยชน์



/ที่ผู้ฟ้องคดี...

ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีความจำเป็นต้องใช้คลองดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรทางเรือเพียงเส้นทางเดียวในการเข้า - ออกพื้นที่สวนมะพร้าวโดยอาศัยน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติ เพื่อเก็บและบรรทุกผลมะพร้าวและขนเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรเข้า - ออกเพื่อไปพัฒนาพื้นที่เป็นเวลาหลายชั่วอายุคนแล้ว และใช้เป็นทางระบายน้ำเข้า - ออกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ โดยก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุแดงตอนที่ ๑ สายแยกทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ๒๐๐๗ ถึงบางนายไห่ภณ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และประชาชนในพื้นที่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ คัดค้านการถมคลองบางตาเขียนต่อผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากจะทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรเก็บผลอาสินบรรทุกเรือออกสู่ตลาดได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้สั่งระงับเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้คลองดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนไม่สามารถใช้คลองดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงได้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี และร้องเรียนต่อนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ แต่หน่วยงานดังกล่าวกลับเพิกเฉย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้ถมคลองบางตาเขียนปิดกั้นทางน้ำในคลอง เป็นเหตุให้น้ำท่วมขังพื้นที่สวนมะพร้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งโดยปกติแล้วน้ำจะไม่ท่วมขังเพราะน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติ ทำให้การออกดอกของผลมะพร้าวหยุดชะงัก ดอกและผลอ่อนร่วง ผลผลิตไม่เป็นไปตามธรรมชาติ และขาดรายได้ โดยมะพร้าวในสวนได้รับความเสียหายจำนวน ๖๖๐ ต้น ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากมะพร้าวจำนวนโดยประมาณ ๗,๐๐๐ ผล ต่อ ๑ เดือน คิดเป็นเงินเดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๒ เดือน รวมเป็นเงินรายได้ที่ขาดไปจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท และจะต้องใช้เงินในการฟื้นฟูสวนมะพร้าวอีกจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยหากจะฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติต้องใช้เวลา ๑๘ เดือน โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่ายากำจัดวัชพืช ปุ๋ยเคมี และค่าแรงงาน ๓ เดือนต่อหนึ่งครั้ง ดังนี้ ยากำจัดวัชพืชครั้งละ ๘ แกลลอน แกลลอนละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท ค่าแรงงานฉีดยากำจัดวัชพืชแกลลอนละ ๗๒๐ บาท ๘ แกลลอนเป็นเงิน ๕,๗๖๐ บาท รวมค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งครั้งเป็นเงิน ๘,๙๖๐ บาท และค่าปุ๋ยเคมีครั้งละ ๓๐ กระสอบ กระสอบละ ๕๐ กิโลกรัม เป็นเงินกระสอบละ ๑,๐๙๐ บาท ๓๐ กระสอบเป็นเงิน ๓๒,๗๐๐ บาท ค่าแรงงานหว่านปุ๋ยเคมีกระสอบละ ๙๐ บาท ๓๐ กระสอบเป็นเงิน ๒,๗๐๐ บาท รวมค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งครั้งเป็นเงิน ๓๕,๔๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่ายากำจัดวัชพืช ปุ๋ยเคมี และค่าแรงงาน ๓ เดือนต่อหนึ่งครั้งจำนวน ๔๔,๓๖๐ บาท เมื่อจะฟื้นฟูสวนมะพร้าวให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติต้องใช้เวลา ๑๘ เดือน ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ๖ ครั้ง ครั้งละ ๔๔,๓๖๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒๖๖,๑๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น



/ขอให้ศาล...

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรื่องการถมคลองบางตาเขียนเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถ
ใช้เรือสัญจรเข้า – ออกเพื่อเก็บผลมะพร้าวและขนเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรได้ตามปกติวิสัย
ที่เคยปฏิบัติมา

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินจำนวน
๒๔๐,๐๐๐ บาท ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

๓. ให้ศาลกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ไม่รับคำขอให้ศาล
กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคำขอของ
ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
ผิวจราจรหินผุแดง ตอนที่ ๑ สายแยกทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ๒๐๐๗ ถึงบางนายโสภณ หมู่ที่ ๑
บ้านบางขาม ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการถมผิวจราจร
ด้วยหินผุแดงขนาดความกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๖๖๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือให้มี
ปริมาตรหินผุแดงจำนวน ๑,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบและฝังท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๑๐ ท่อน
ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ
๑๐ ท่อน ซึ่งเป็นจุดที่พิพาท โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอันเป็นบริการ
สาธารณะ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการบุกเบิกขุดเป็นถนนคันดินมานานกว่า ๓ ปี ต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีมีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าว โดยได้
ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงินจำนวน ๕๓๒,๐๐๐ บาท และได้มีการทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างและ
ได้ประชาสัมพันธ์โดยปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกันแล้วเมื่อวันที่
๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ จากนั้น เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓
และประชาชนในพื้นที่ได้ทำหนังสือคัดค้านการถมคลองสาธารณะประโยชน์คลองบางตาเขียน
แยกคลองบางโพธิ์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีทำการ
ตรวจสอบและนัดหมายผู้ฟ้องคดีทั้งสองรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ให้มาร่วมประชุมเพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐ นาฬิกา ที่ห้องประชุมของผู้ถูกฟ้องคดี
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และในฐานะผู้แทนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และประชาชน
ในพื้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ได้เสนอต่อ
ที่ประชุมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีความจำเป็นต้องก่อสร้างถนนตามสัญญาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร
หินผุแดงสายทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ๒๐๐๗ ถึงบางนายโสภณต่อไป และจะเปลี่ยนแปลง



/โครงการ...

โครงการเดิมจากการวางท่อระบายน้ำในคลองบางตาเขียนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร เป็นการสร้างสะพานชั่วคราวข้ามคลองบางตาเขียน เพื่อให้ประชาชนใช้เรือบรรทุกผลอาสินและเครื่องมือทางการเกษตรลอดผ่านเป็นเส้นทางสัญจรเข้า – ออกได้ โดยจะขุดคลองบางตาเขียนชั่วคราวเพื่อให้เครื่องจักรกลสามารถข้ามคลองดังกล่าวเข้าไปทำงานด้านฝั่งตรงข้ามที่มีระยะทางของถนนที่จะก่อสร้างเหลืออยู่ประมาณ ๖๐๐ เมตร ได้ก่อนจึงจะขุดดินที่ถมออก แล้วจะทำสะพานชั่วคราวให้ประชาชนใช้สัญจร โดยจะขุดดินที่ถมคลองบางตาเขียนให้เรือสัญจรผ่านได้ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งทุกคนในที่ประชุมมีมติยอมรับตามแนวทางดังกล่าว โดยจะมีการก่อสร้างสะพานชั่วคราวความยาว ๘ เมตร ความสูง ๑.๒๐ เมตร และในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ได้ทำบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และประชาชน แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมลงนาม โดยประสงค์ให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทันที แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการให้ได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องดำเนินการขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ ซึ่งมีขั้นตอนคือ ส่วนโยธาต้องสำรวจและออกแบบใหม่ ปรับลดเนื้องานเดิม จัดหางบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพาน เสนอขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ซึ่งต้องอยู่ในสมัยประชุมเพื่อปรับแผน ขออนุมัติวงเงิน และแก้ไขสัญญา เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์อนุมัติแล้ว จึงจะสามารถแก้ไขดำเนินการได้ มิใช่อำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เพียงลำพัง ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ได้นำข้อตกลงที่ทำกับผู้คัดค้านการก่อสร้างขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ได้มีมติอนุมัติให้ปรับแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ โดยบรรจุการก่อสร้างสะพานคลองบางตาเขียนไว้ในแผนพัฒนาสามปี อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพิ่มอีก ๒๓๔,๘๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างสะพานชั่วคราวคอนกรีตเสริมเหล็กคลองบางตาเขียน ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๘ เมตร หลังจากที่มีการถมหินก้อนใหญ่ลงในคลองบางตาเขียนเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลข้ามไปดำเนินการก่อสร้างตามโครงการแล้ว ผู้รับจ้างได้เรือถอนหินก้อนใหญ่ที่ใช้ถมคลองบางตาเขียนออกทั้งหมด ตักแต่งคลองบางตาเขียนจนเรือสัญจรผ่านไปมาได้ สภาพทางน้ำมีน้ำไหล เรือสามารถสัญจรได้สะดวกกว่าเดิม และได้มีการเกรตเกลี่ยทาง พรมน้ำ บดอัดถนนเรียบเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นระยะเวลาก่อนวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตามที่ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจ



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันมีมติกับผู้ถูกฟ้องคดีให้ถมคลองบางตาเซียนเพื่อให้เครื่องจักรกลเข้าทำงานได้ก่อน หลังจากนั้น จะขุดดินที่ถมเพื่อให้เรือสัญจรผ่านไปมาได้ โดยจะขุดดินที่ถมออกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ การถมดินลงในคลองบางตาเซียนย่อมไม่สะดวกในการขนย้าย จึงต้องใช้หินก้อนใหญ่ถมแทนดินเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักเครื่องจักรกลที่จะข้ามลงในลำคลองไปฝั่งตรงกันข้ามได้ ทั้งหินก้อนใหญ่ก็ไม่เกิดขวางการไหลของน้ำเนื่องจากน้ำสามารถไหลลอดผ่านได้สะดวก ไม่ทำให้น้ำท่วมขังพื้นที่ของราษฎรบริเวณใกล้เคียง และขณะนี้ได้รับรถอนหินก้อนใหญ่ออกจากคลองบางตาเซียนทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยได้ตกแต่งลำน้ำจนเรือสัญจรผ่านไปมาได้สะดวกกว่าเดิม ซึ่งแต่เดิมก่อนถมคลองดังกล่าว คลองบางตาเซียนมีสภาพตื้นไม่ขึ้นรถตลอดแนว มีสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล จึงไม่สะดวกต่อการสัญจรทางเรือเพื่อเก็บและบรรทุกผลอาสินตลอดจนการขนส่งเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ หลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับรถอนหินก้อนใหญ่และตกแต่งลำคลองจนน้ำไหลสะดวกแล้ว ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ก็ได้รับการแก้ไขเยียวยาแล้ว การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย จึงหาต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ได้กระทำไปภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น ได้กระทำไปโดยสุจริต ไม่มีลักษณะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ อีกทั้งค่าเสียหายตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ก็เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ตามการคาดคะเนของตนเอง จึงไม่เป็นคำขอที่ศาลจะพึงบังคับให้ได้

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยื่นคำชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่าหินที่เหลือจากการถมคลองบางตาเซียนไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสัญจรทางเรือและการไหลของน้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างรถแบ็กโฮและแรงงานคนดำเนินการรื้อถอนตกแต่งคลองบางตาเซียน และย้ายหินที่เหลืออยู่ออกโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ นั้น



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กล่าวอ้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่สามารถสัญจรทางเรือได้ น้ำไหลผ่านไม่สะดวก ส่วนที่ดินสวนมะพร้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อยู่ใกล้ทะเลอ่าวไทย สภาพพื้นที่มีน้ำขึ้นน้ำลงตามอิทธิพลของดวงจันทร์และระดับน้ำทะเลจะขึ้นลงวันละ ๒ ครั้ง อีกทั้งที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่อยู่สูงกว่าคลองบางตาเซียนและไม่ได้อยู่ติดคลองที่มีขนาดใหญ่กว่าคลองบางตาเซียน ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่สามารถใช้เส้นทางอื่นได้เพราะไม่มีลำคลองเชื่อมโยงที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง ทั้งนี้ ในอดีตที่ดินแปลงหมายเลข ๖๒, ๖๓, ๖๔ และ ๖๕ เป็นของนายชาย พรหมเกิด (ตามแผนที่ระวางของกรมที่ดินท้ายคำชี้แจง ที่ดินทั้งสี่แปลงดังกล่าวคั่นระหว่างปลายคลองบางตาเซียนกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่) ส่วนที่ดินสวนมะพร้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นของนายอื่น ชูหมก ซึ่งบุคคลทั้งสองได้ถึงแก่ความตายแล้วและที่ดินตกทอดแก่ทายาท การทำการเกษตรในที่ดินของบุคคลทั้งสองซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนั้น นายอื่นได้ขออนุญาตนายชายชุดเป็นทางระบายน้ำลงคลองบางตาเซียนและใช้เป็นเส้นทางเข้า – ออก และระบายน้ำมาจนถึงปัจจุบัน

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำชี้แจงตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการว่าจ้างเพื่อนำรถแบ็กโฮรื้อถอนตกแต่งคลองบางตาเซียนเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ โดยได้ขนย้ายหินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าเป็นอุปสรรคในการสัญจรออกแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คงเหลือเฉพาะหินที่เป็นฐานรากรองรับความแข็งแรงของสะพานที่ป้องกันดินทรุดบริเวณคอสะพานและตัวสะพานเท่านั้น

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ส่งเอกสารภาพถ่ายการรื้อถอนลำบางตาเซียนล่าสุดและสำเนาแผนที่ระวางของกรมที่ดิน และชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทำการย้ายหินเฉพาะทางทิศใต้ของสะพานเท่านั้น ทางทิศเหนือและคอสะพานยังไม่ได้ย้ายออกเพราะการสร้างสะพานไม่ได้ตอกเสาเข็มและทำตอม่อ ใช้เพียงหินและดินเป็นฐานตั้งคอสะพาน จึงไม่สามารถจะขนย้ายหินและดินใต้คอสะพานได้ ถ้าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่นำเรือเข้า – ออกในวันที่น้ำมาก กระแสน้ำได้สะพานจะเสียหายเพราะดินและหินที่ถมคอสะพานแควมาก อาจทำให้เรือบรรทุกสินค้าทางการเกษตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่กระแทกกับสะพานได้รับความเสียหาย

ศาลปกครองชั้นต้นได้สวนคู่กรณีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ให้ถ้อยคำในทำนองเดียวกันกับหนังสือชี้แจงลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และเพิ่มเติมว่า ก่อนที่จะมีการถมหินเพื่อก่อสร้างสะพาน ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สามารถใช้เรือเข้า – ออกสวนได้ทั้งในเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงเพราะเวลาน้ำลงแม่น้ำจะมีน้อย แต่เนื่องจากบริเวณท้องคลองเป็นดินเลน ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงสามารถเข็นเรือผ่านเข้าไปได้ แต่เมื่อมีการถมหินทำให้ใช้เรือเข้าไปขนผลผลิตในสวนไม่ได้เพราะติดหินดังกล่าว จึงต้อง



/รเวลา...

รอนเวลาน้ำขึ้น ทำให้เข้า – ออกสวนไม่เป็นเวลา บางครั้งต้องเข้าสวนในเวลากลางคืน กรณีนี้มีประชาชนบางส่วนที่ใช้คลองบางตาเขียนในการสัญจรไปมาเช่นกัน แต่ส่วนมากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ใช้คลองนี้เพราะมีที่ดินอยู่ด้านในสุด จึงมีความต้องการให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนหินออกไปจากบริเวณที่พิพาทให้หมด ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จะได้ใช้เรือสัญจรไปมาได้สะดวก และนายรัชฎาวุฒิมณีวัต นายอภิชุทธ เครือรัตน์ และนางสาววิภาณี นาวาแก้ว ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำไว้ว่า หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงต่อศาลว่าได้ทำการรื้อถอนหินออกไปจากคลองบางตาเขียนหมดแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการอย่างอื่นเพิ่มเติม สาเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รื้อถอนหินออกเพียงเล็กน้อยก็เพื่อความแข็งแรงของคอสะพาน และสามารถตกแต่งเป็นพื้นคอนกรีตบริเวณคอสะพานได้ การใช้หินเป็นฐานรองรับคอสะพานโดยไม่ได้ตอกเสาเข็มสามารถรับน้ำหนักของสะพานได้เพราะได้ทำการบดอัดหินที่ถมให้แน่นแล้ว และสะพานดังกล่าวเป็นเพียงสะพานชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาท่อน การสร้างสะพานถาวรต้องรองบประมาณ การแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เบื้องต้นต้องใช้วิธีการเทคอนกรีตกลบหินใต้คอสะพาน โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการแก้ไขปัญหาคอสะพานความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกภายใน ๒ เดือน นับแต่วันไต่สวน

ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ยื่นคำแถลงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการรื้อดิน หิน และขยายช่องทางไหลของน้ำให้ลึกและกว้างยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้ว และอยู่ระหว่างเร่งรัดเทศบาลนครกิตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและยึดเกาะป้องกันการพังทลายของดินและหินสองข้างสะพาน ตามโครงการเทศบาลนครกิตกันหินใต้สะพานบางตาเขียน โดยการโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ตามข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อศาลในวันไต่สวนว่า จะขอปรับปรุงแก้ไขคลองบางตาเขียนเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สามารถสัญจรเข้า – ออกได้สะดวกภายใน ๒ เดือน ขณะนี้เวลามากกว่า ๒๐ วันแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เสนอแนะ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้แสดงความคิดเห็นว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาคอสะพานบางตาเขียนสมควรเอาหินและดินที่ถมใต้สะพานออกให้หมดเพราะหากน้ำมากจะท่วมบริเวณดังกล่าว และอาจถูกกระแสน้ำกัดเซาะพังลงมากมย คลองบางตาเขียนอีกและสะพานอาจพังลงมาได้ การใช้แรงงานคนรื้อหินออกแล้วนำไปวางไว้ริมตลิ่งไม่สามารถยกหินก้อนใหญ่ขึ้นมาได้ เมื่อมีน้ำไหลมากหินและดินก็ตกลงมาอีก เมื่อถึงฤดูน้ำน้อยเรือก็ไม่สามารถเข้า – ออกได้ จึงควรใช้เครื่องมือหนักขนย้ายหินและทำฐานรากให้แข็งแรงก่อนแล้วจึงสร้างสะพานและกำแพงกันดินพังลงในคลองบางตาเขียน ตามสำเนาแบบแสดงความคิดเห็นท้ายหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ ที่ สฎ ๗๔๑๐๑/๔๓๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นได้สวนคู่กรณีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ประสงค์ให้ขุดดินบริเวณที่เป็นคอขวดสะพานออกโดยใช้แผ่นเหล็กกันริมตลิ่งแทนเทคอนกรีต บริเวณคอและใต้สะพาน และให้นำหินใต้สะพานและบริเวณใกล้เคียงออกให้หมด บริเวณที่เป็น คอขวดเมื่อน้ำเซียว น้ำจะกัดเซาะบริเวณที่เป็นคอขวด ทำให้ดินและหินที่ผู้ถูกฟ้องคดีขุดและ นำขึ้นมากองไว้ริมตลิ่งถูกกระแสน้ำพัดพาลงไปในคลองเช่นเดิม

ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มาเป็นระยะ กล่าวคือ ครั้งที่ ๑ ได้ว่าจ้างนายมนัส อินเมือง นารถแบ็กโฮทำการขนย้ายหินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าเป็นอุปสรรค ในการสัญจรออกแล้ว โดยดำเนินการในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ ได้ว่าจ้างนายสุรน ทองมา ทำการรื้อเศษหินและเทาดคองกรีตตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แจ้งว่า มีเศษหินเหลืออยู่ โดยดำเนินการตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๖๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ วงเงินงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๓ โอนงบประมาณเทาดคองกรีตกันหินใต้สะพาน บางตาเขียนขนาดพื้นที่ ๔๘ ตารางเมตร เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ งบประมาณ ๒๗,๖๐๐ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างและรอรัดบน้ำให้ลดต่ำสุด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ในการขนย้ายหินดังกล่าวจำเป็นจะต้องคงเหลือหินบางส่วนไว้เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ของฐานรากและคอสะพาน การเข้าสวนของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ต้องรอให้มีระดับน้ำสูงถึงสวนของผู้ ฟ้องคดีทั้งสี่ก่อน ซึ่งขณะนั้นระดับน้ำ ณ สะพานจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ และ ในที่ียวกลับตามปกติแล้วจะต้องกลับก่อนระดับน้ำที่สวนของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จะลดลง ซึ่งระดับน้ำ ก็ยังสัญจรทางเรือได้ จึงไม่น่าจะเป็นอุปสรรคตามข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ อ้างว่าบริเวณใต้สะพานเป็นคอขวดนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายและตกแต่งลำคลองบางตาเขียน ให้กว้างและน้ำไหลได้สะดวกกว่าเดิมแล้ว เพื่อป้องกันอุทกภัยของราษฎรในพื้นที่ และยืนยันว่า บริเวณดังกล่าวไม่เป็นคอขวด การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่า การรื้อถอนหินของผู้ถูกฟ้องคดี ได้ดำเนินการในช่วงน้ำขึ้น ทำให้ไม่สามารถมองเห็นก้อนหินที่อยู่ในคลองได้ หินจึงยังคงอยู่ ในพื้นคลอง ทำให้ไม่สามารถสัญจรทางเรือได้สะดวก นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการดังกล่าวในช่วง น้ำลดต่ำสุดแล้ว หากดำเนินการในช่วงน้ำขึ้นไม่

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้น ว่า การว่าจ้างครั้งที่ ๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีในการรื้อหินและดินที่เป็นคอขวดใต้สะพานออก นั้น ผู้รับจ้างได้ใช้รถแบ็กโฮตักก้อนหินทางทิศเหนือและทิศใต้ของสะพาน แต่ใต้สะพานที่เป็นคอขวด รถแบ็กโฮไม่สามารถตักก้อนหินบริเวณดังกล่าวได้ ส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าจำเป็นต้องเหลือหิน บางส่วนไว้เพื่อความแข็งแรงของฐานรากและคอสะพาน ตามความเป็นจริงคอสะพานไม่มีการตอก



/เสาชิม...

เสาเข็ม เพียงแต่ถมดินล้าคลองบางตาเขียน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เอาออกเพราะจะทำให้สะพานพังลงมา ทำให้ยังคงเป็นคอกขวิดเหมือนเดิม

ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการเทาดคอนกรีตกันหินใต้สะพานบางตาเขียน พื้นที่ ๔๘ ตารางเมตร เรียบร้อยแล้ว และสะพานดังกล่าวเป็นสะพานชั่วคราวได้มีการคำนวณการรับน้ำหนักการกดทับ ความแข็งแรงของโครงสร้างเบื้องต้นแล้ว และได้คำนวณถึงการรองรับน้ำหนักรถบรรทุกสิบล้อ ที่จะขนวัสดุก่อสร้างข้ามสะพานในอนาคตอีกด้วย สะพานดังกล่าวจัดสร้างเพื่อแก้ปัญหาของ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงพอสมควร และผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการขยายคลองบางตาเขียน บริเวณที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าเป็นคอกขวิดใต้สะพานทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำท่วมขัง และน้ำจากอุทกภัยก่อนทำการก่อสร้างสะพานชั่วคราว ทำให้บริเวณใต้สะพานมีความกว้างกว่า คลองบางตาเขียนเดิม มิได้เป็นคอกขวิด

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า หลังจากก่อสร้างสะพานชั่วคราวเสร็จแล้วไม่เคยมีรถบรรทุกสิบล้อหรือหกล้อแล่นผ่านสะพาน ดังกล่าว

ศาลปกครองชั้นต้นไต่สวนไต่สวนไต่สวนเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้รับความสรุปว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการรื้อคอนกรีตที่โบกคอสสะพานออกทั้งหมดและ ให้ปักแผ่นเหล็กทั้งสองฝั่งแทน นายรัชฎาธิ์ มณีวัต นายอภิยุทธ เครือรัตน์ และนายนิรุทธ์ ดั่งสุข ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีให้ถ้อยคำว่า ไม่อาจแก้ไขตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างได้ เนื่องจาก อาจกระทบต่อโครงสร้างของสะพาน แต่ได้เสนอว่าจะทำการรื้อถอนคอนกรีตที่คอสสะพานออก ข้างละ ๒๕ เซนติเมตร รวมสองฝั่ง ๕๐ เซนติเมตร ตลอดแนว ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รับว่าจะกลับไป พิจารณาข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีก่อน และจะแจ้งให้ศาลทราบต่อไป

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ชี้แจงต่อศาลปกครอง ชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่สามารถยอมรับข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะทำการรื้อถอนคอนกรีต ที่โบกคอสสะพานออกข้างละ ๒๕ เซนติเมตร รวมสองฝั่ง ๕๐ เซนติเมตร ตลอดแนวใต้สะพานได้ เพราะไม่สามารถนำเรือเข้า – ออกได้ แต่ขอเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อดินและหินที่ถมออกข้างละ ๑.๕๐ เมตร รวมสองฝั่ง ๓ เมตร ตลอดแนว และรื้อดินและหินที่ถมใต้สะพานออกให้หมด

ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ชี้แจงตามคำสั่งศาลปกครอง ชั้นต้นว่า การก่อสร้างสะพานพิพาทเป็นการสร้างขึ้นชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเพื่อใช้ ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างสะพาน และถนนในส่วนที่เหลือตามความต้องการของประชาชนรวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ด้วย อันเป็นการจัดทำ บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี หาได้มีเจตนาถ่วงอ้อมผู้ฟ้องคดีทั้งสี่



/แต่อย่างใด...

แต่อย่างไร การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ใช้งบประมาณไปแล้ว ๔ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๙,๗๐๐ บาท แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ละเลยเพิกเฉยต่อหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นด้วย แต่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อดินและหินที่ถมออกข้างละ ๑.๕๐ เมตร รวมสองฝั่งเป็นระยะ ๓ เมตร นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้เพราะจะกระทบกับโครงสร้างของสะพาน อันเป็นสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งสำคัญยิ่งกว่าประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าก่อสร้างสะพานเป็นการแก้ปัญหาให้กับประชาชนเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งขนส่งอุปกรณ์การก่อสร้างสะพานและถนนส่วนที่เหลือตามความต้องการของประชาชน เป็นข้อกล่าวอ้างที่เป็นเท็จเนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ใช้ประโยชน์จากถนนและสะพานดังกล่าว เพราะไม่มีทางเข้า – ออกในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อีกทั้งสะพานดังกล่าวไม่มีความแข็งแรงพอที่รถบรรทุกจะวิ่งผ่านได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับสะพานอื่นบริเวณใกล้เคียง จะเห็นได้ว่ามีเสาตอม่อรับน้ำหนักได้ดีกว่า และต้องคลองบางตาเทียมมีความกว้างกว่า ทำให้การไหลของน้ำสะดวกและเรือสัญจรโดยไม่มีปัญหา ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการก่อสร้างสะพาน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสนอให้แก้ปัญหาลหลายครั้ง แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสนอให้รื้อดินและหินที่ถมข้างละ ๑.๕๐ เมตร รวมสองฝั่ง ๓ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีก็ปฏิเสธการแก้ปัญหาโดยอ้างว่าจะกระทบโครงสร้างของสะพาน และโดยที่การก่อสร้างสะพานดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้คำนวณแบบแปลนตามหลักวิชาก่อสร้าง จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้รื้อสะพานและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพราะไม่สามารถแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ การถมดินและสร้างสะพานดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ เทียบเคียงกับคดีที่เกิดขึ้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๓๔/๒๕๕๐

เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานียื่นคำชี้แจงตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า พื้นที่ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่สวนมะพร้าวเนื้อที่ ๑ ไร่ ปลูกมะพร้าวได้ ๒๐ – ๒๕ ต้น และให้ผลผลิตแต่ละปีมีราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย ๑๔.๗๓ บาท ๗.๑๕ บาท และ ๔.๓๙ บาท ต่อหน่วย ตามลำดับ นอกจากนี้ การฟื้นฟูสภาพสวนมะพร้าวหลังจากน้ำท่วมขังจะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปัจจุบันเป็นเงินจำนวน ๑,๖๙๐ บาท ต่อไร่



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. เลิศกัญญ์โน เป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุแดง ตอนที่ ๑ สายแยกทางหลวงชนบท สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๗ ถึงบางนายไสถณ หมู่ที่ ๑ บ้านบางขาม ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๖๖๐ เมตร ในการก่อสร้างถนนได้มีการถมดินและหินลงในคลองสาธารณะประโยชน์คลองบางตาเขียนเป็นการชั่วคราวก่อนเพื่อนำเครื่องจักรกลข้ามคลองเข้าไปทำงานด้านฝั่งตรงข้าม ก่อนดำเนินการผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการประชุมหารือระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และในฐานะผู้แทนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ที่คัดค้านการถมคลองบางตาเขียนเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีถมคลองบางตาเขียนเป็นการชั่วคราวเพื่อให้สามารถนำเครื่องจักรกลข้ามคลองเข้าไปทำงานด้านฝั่งตรงข้ามที่มีระยะทางของถนนที่จะก่อสร้างเหลืออยู่อีกประมาณ ๖๐๐ เมตร ได้ก่อนแล้วจะขุดดินและหินที่ถมออก และจะทำสะพานชั่วคราวขนาดความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๘ เมตร ความสูง ๑.๒๐ เมตร ให้ประชาชนใช้สัญจรได้ โดยจะขุดดินและหินที่ถมคลองดังกล่าวออกเพื่อให้เรือสัญจรผ่านไปมาได้ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากต้องทำการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ การถมดินและหินลงในคลองบางตาเขียนย่อมไม่สะดวกต่อการขนย้ายเครื่องจักรกล ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเปลี่ยนไปใช้หินก้อนใหญ่ถมแทนดินเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักเครื่องจักรกลที่จะข้ามลงในลำคลองไปยังฝั่งตรงข้ามได้ การใช้หินก้อนใหญ่จึงไม่กีดขวางการไหลของน้ำ เนื่องจากน้ำสามารถไหลลอดผ่านได้สะดวก และไม่ทำให้น้ำท่วมขังพื้นที่ของราษฎรบริเวณใกล้เคียง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างได้รื้อถอนหินก้อนใหญ่ที่ใช้ถมคลองบางตาเขียนออกทั้งหมดและได้ตกแต่งคลองบางตาเขียนจนเรือสัญจรผ่านไปมาได้ รวมทั้งได้มีการเกรดบดอัดจนเรียบเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คงเหลือเฉพาะหินที่เป็นฐานรากรองรับความแข็งแรงของสะพานเพื่อป้องกันดินทรุดบริเวณคอสะพานและตัวสะพานเท่านั้น แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่ายังไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรทางเรือ ซึ่งนายรัชฎาธิ มณีวัต นายอภิชุทธ เครือรัตน์ และนางสาววิภาณี นาวาแก้ว ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อศาลในการไต่สวนเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน นับแต่วันไต่สวน ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นคำชี้แจงลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการรื้อดินและหินเพื่อขยายช่องทางไหลของน้ำให้ลึกและกว้างยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้ว รวมทั้งได้ดำเนินการเทาดคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและยึดเกาะป้องกันการพังทลายของดินและหินสองข้างของสะพาน โดยการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ มาดำเนินการแล้ว อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่กล่าวอ้างว่า ในการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวโดยการถมคลองบางตาเขียน



/เป็นการชั่วคราว...

เป็นการชั่วคราวนั้น ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่สวนมะพร้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ทำให้ได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่มีทางระบายน้ำเข้า – ออก ทำให้ต้นมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตไม่เป็นไปตามธรรมชาติ รวมทั้งไม่สามารถเข้า – ออกเพื่อเก็บผลผลิตทางการเกษตร และขนเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรเพื่อไปพัฒนาพื้นที่ได้ นั้น เห็นว่า โดยสภาพพื้นที่สวนมะพร้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีลักษณะเป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังตามปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติโดยไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้อยู่แล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการถมดินก้อนใหญ่บริเวณคลองบางตาเซียนเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อนำเครื่องจักรกลเข้าไปยังอีกฝั่งของถนน ซึ่งเป็นการปิดกั้นคลองบางตาเซียนทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรบริเวณใต้สะพานที่ก่อสร้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามข้อเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แล้ว แต่การดำเนินการดังกล่าวต้องกระทำภายใต้ข้อจำกัดที่จะไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักของสะพานด้วย จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการรื้อดินและหินรวมทั้งขยายคลองบางตาเซียนบริเวณใต้สะพานที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวสามารถสัญจรไปมาได้ตามความต้องการและสะดวกกว่าเดิมแล้ว นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรข้ามคลองบางตาเซียนได้ ซึ่งเดิมไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรทางบกได้ เนื่องจากไม่มีสะพานข้ามคลองบางตาเซียน การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว อีกทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เองก็ยังได้รับประโยชน์จากการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีด้วยเช่นกัน แม้ในขณะดำเนินการถมดินและหินลงในคลองบางตาเซียนของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนดังกล่าว อาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคหรือปัญหาในการสัญจรไปมาแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อยู่บ้าง แต่ก็ยังเป็นเพียงความไม่สะดวกในการใช้เรือสัญจรไปมาเท่านั้น และมีได้เป็นการจำกัดเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ในการใช้ทางสาธารณประโยชน์ที่พิพาทแต่อย่างใด เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่กับปัญหาที่อาจทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ได้รับความสะดวกหรือมีอุปสรรคในการใช้เรือสัญจรไปมาบ้าง แต่ก็ยังเป็นเพียงเล็กน้อย เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงถนนสายดังกล่าว โดยเปรียบเทียบสัดส่วนประโยชน์สาธารณะที่ได้รับจากการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวกับผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับแล้ว เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีนี้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับ ถือว่าได้สัดส่วนกันตามกฎหมายแล้ว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏให้เห็นเป็นที่ชัดเจนว่าระหว่างการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนที่พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีได้เกิดความเสียหายต่อพืชผล



/ของผู้ฟ้องคดี...

ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่าย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายแต่ศาลการณว่าการทำโครงการดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายนั้นซึ่งเป็นกรณีที่ยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการโดยชอบด้วยกฎหมายและมีได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงถือไม่ได้ว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมิได้วินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจฟ้องซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งไว้ในคำให้การว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องเป็นคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีอำนาจฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นนี้ด้วย และการที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการถมคลองบางตาเขียวของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ำท่วมขังสวนมะพร้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทำให้ต้นมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยวินิจฉัยว่า สภาพพื้นที่สวนมะพร้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีลักษณะเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขังตามปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติ โดยไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้อยู่แล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เห็นว่า คำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นนี้เป็นการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง กล่าวคือ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ที่ดินสวนมะพร้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่ในบริเวณที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมถึงตามอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของพืชผลอาสินประเภทสวนมะพร้าว แต่จากการถมคลองปิดกั้นทางน้ำจากการดำเนินโครงการของผู้ถูกฟ้องคดี ทำให้น้ำในคลองบางตาเขียวไม่ได้ขึ้นลงตามธรรมชาติในช่วงระยะเวลาที่ปิดกั้นทางน้ำไหลตามธรรมชาติ ซึ่งในเวลาที่น่าขึ้นสูงตามอิทธิพลของน้ำทะเล น้ำจะมีแรงดันเข้ามาในคลองเอ่อล้นทางกันข้ามไปฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วด้วยแรงดันน้ำจากน้ำทะเลหนุน แต่เมื่อถึงเวลาน้ำลง น้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำปกติไม่มีแรงดันจึงย่อมมีน้ำขังอยู่ในพื้นที่สวนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอย่างแน่นอน ทั้งนี้เนื่องจากน้ำไม่สามารถไหลลงสู่ที่ต่ำได้ตามธรรมชาติในระยะเวลาที่เคยเป็นมาแต่อดีต เพราะมีการถมคลองขัดขวางปิดกั้นการไหลของน้ำไว้ ย่อมทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่สวนมะพร้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการถมคลองของผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนการที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ข้ามคลองบางตาเขียวแทนการฝังท่อระบายน้ำขนาด



/เส้นผ่าศูนย์กลาง...

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร ของผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อตกลงเพื่อไม่ให้เกิดการถมคลองบางตาเขียน โดยวินิจฉัยว่า การดำเนินโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับ ถือว่าได้สัดส่วนกัน ตามกฎหมายแล้ว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายและมีได้ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ไม่เป็นการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ถมหินและดินลงในคลอง บางตาเขียน จากนั้น เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้ขุดหินและดินดังกล่าวออก แต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง สี่เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังขุดหินและดินออกจากคลองบางตาเขียนไม่หมด โดยเฉพาะหินก้อนใหญ่ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร ทางเรือผ่านใต้สะพานและบริเวณการก่อสร้างสะพาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ด้วยการรื้อย้ายหินและดินบางส่วนออก และตกแต่งคลองบางตาเขียน พร้อมทั้ง เทาดคอนกรีตบริเวณคอสะพานจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คงเหลือเฉพาะ หินและดินที่เป็นฐานรากของสะพาน การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถแก้ไข ความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้เพราะยังเหลือเศษหินและดินอยู่ในคลองบางตาเขียน อีกทั้งการเทาดคอนกรีตที่คอสะพานทั้งสองฝั่งยังเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้ำของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ เนื่องจากทำให้คลองบริเวณใต้สะพานแคบลง จากเดิมลำคลองกว้างประมาณ ๕ เมตรเศษ เหลือเพียง ๑.๒๐ เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นคอขวดและตื้นเขิน จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชั่วคราวข้ามคลองบางตาเขียนเป็นการใช้อำนาจทางปกครองในการ บำรุงรักษาประโยชน์สาธารณะทางบก ทำให้ราษฎรไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ประโยชน์ สาธารณะทางน้ำ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะถมคลองบางตาเขียน แล้วฝังท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร เพื่อเป็นทางน้ำไหล แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และประชาชนในพื้นที่ได้คัดค้าน เนื่องจากคลองบางตาเขียนเป็นคลองสาธารณะมีผู้ใช้ประโยชน์ เป็นทางสัญจรไปมา โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ใช้คลองดังกล่าวสัญจรผ่านเข้า – ออกบรรทุก ผลิตาสินและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรมาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคนแล้ว ซึ่งคลองนี้ เดิมกว้างประมาณ ๕ เมตรเศษ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแก้ปัญหาการคัดค้านการฝังท่อระบายน้ำด้วยการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแทนเพื่อให้ประชาชนและผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความสะดวก เช่นเดิม ดังนั้น การก่อสร้างสะพานข้ามคลองดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะ เกิดขึ้นกับผู้สัญจรทางน้ำเป็นหลัก แต่เมื่อการก่อสร้างสะพานทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่สามารถ ใช้เรือสัญจรผ่านใต้สะพานได้อย่างสะดวก เพราะมีก้อนหินขนาดใหญ่กีดขวางอยู่ในลำคลอง คลองใต้สะพานมีลักษณะเป็นคอขวดแคบกว่าเดิม ทำให้กระแสน้ำใต้สะพานไหลเชี่ยวในช่วงเวลา



/น้ำขึ้นน้ำลง...

น้ำขึ้นน้ำลงมาก ทำให้เป็นอันตรายต่อการสัญจรทางเรือในขณะที่เดินเรือผ่านใต้สะพาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการขยายความกว้างของลำคลองบริเวณใต้สะพานและใกล้เคียง รื้อตาดคอนกรีตใต้สะพานออกข้างละ ๑.๕๐ เมตร อันจะทำให้ลำคลองบริเวณดังกล่าวกว้างขึ้นไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ เมตร จึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาคอสะพานเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจดำเนินการตามข้อเสนอได้ เนื่องจากอาภระกระทบต่อโครงสร้างของสะพานข้ามคลอง โดยสามารถรื้อตาดคอนกรีตออกจากคลองบางตาเขียนตลอดแนวได้เพียงข้างละ ๒๕ เซนติเมตร รวมสองข้างเป็นระยะ ๕๐ เซนติเมตร และเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าเดิมคลองบางตาเขียนกว้างประมาณ ๕ เมตรเศษ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงรับฟังเป็นยุติว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชั่วคราวข้ามคลองบางตาเขียนซึ่งเดิมกว้างประมาณ ๕ เมตรเศษ เมื่อมีการเทตาดคอนกรีตบริเวณคอสะพานเป็นเหตุให้คลองใต้สะพานมีขนาดแคบลงจากเดิม เหลือความกว้างเพียง ๑.๒๐ เมตร มีลักษณะเป็นคอขวดและตื้นเขิน อันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่บำรุงรักษาทางน้ำและทางบกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๖๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่สามารถใช้เรือผ่านเข้าไปเก็บผลมะพร้าวในสวนเนื้อที่ ๒๙ ไร่เศษ ได้เป็นเวลา ๒ เดือน คิดเป็นค่าเสียหายเดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท และทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสวนมะพร้าวให้กลับคืนสู่สภาพปกติอีกเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนหินและตาดคอนกรีตใต้สะพานออกตลอดแนวข้างละ ๑.๕๐ เมตร รวม ๒ ข้าง เป็นระยะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สามารถสัญจรผ่านเข้า - ออกในคลองบางตาเขียนได้สะดวกตามปกติ ทั้งนี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการป้องกันด้วยวิธีใด ๆ เพื่อไม่ให้ก้อนหินและดินบริเวณใต้สะพานพังทลายลงในลำคลอง กับดำเนินการให้สะพานมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะไม่พังทลายลงในลำคลอง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเงินจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าเดิมคลองบางตาเขียนกว้างประมาณ ๕ เมตรเศษ และผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงฟังเป็นยุติว่า คลองบางตาเขียนกว้างประมาณ ๕ เมตรเศษ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชั่วคราวข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ดังกล่าว มีการเทตาดคอนกรีตบริเวณคอสะพาน เป็นเหตุให้คลองบริเวณใต้สะพานมีขนาดแคบลงจากเดิมเหลือความกว้างเพียง ๑.๒๐ เมตร นั้น เห็นว่าตามหลักฐานภาพถ่ายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้จัดทำขึ้นและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องปรากฏชัดเจนว่า



/บริเวณ...

บริเวณดังกล่าวมีความกว้างไม่ถึง ๕ เมตรเศษ ทั้งมีเศษไม้ ดิน โคลน กีดขวางลำน้ำ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ราษฎรใช้ลำคลองเป็นทางสัญจรได้ตามปกติ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ขุดลอกคลองโดยนำเศษไม้ ดิน โคลนออกไป ทำให้ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรมากกว่าเดิม แต่หลังจากที่มีการขุดลอกขนาดความกว้างของคลองก็ยังไม่ถึง ๕ เมตร และการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่า การดำเนินการเทาดคอนกรีตที่คอสะพานทำให้คลองบางตาเขียนบริเวณใต้สะพานมีลักษณะแคบเป็นคอขวดและตื้นเขิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคลองดังกล่าวเป็นทางสัญจรเข้า - ออก ได้สะดวกตามปกติ และก่อให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นคำชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ (ที่ถูกคือ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖) ว่า ได้ขยายและตกแต่งลำคลองบางตาเขียนให้กว้างและน้ำไหลได้สะดวกกว่าเดิมเพื่อป้องกันเหตุอุทกภัยที่จะเกิดในพื้นที่เพื่อประโยชน์ของราษฎร และขอยืนยันว่าบริเวณดังกล่าวไม่เป็นคอขวดหรือตื้นเขิน อีกทั้งลำคลองบางตาเขียนยังมีบริเวณที่แคบกว่าบริเวณดังกล่าวอยู่อีกหลายจุด การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าด้วยเหตุดังกล่าวทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเหตุให้พืชผลการเกษตรเสียหาย เห็นว่า โดยธรรมชาติลักษณะของน้ำขึ้นและน้ำลงในพื้นที่เกิดเหตุพบว่า ขณะน้ำขึ้นปริมาณน้ำจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุด หลังจากนั้น น้ำจะลง เมื่อน้ำลงจะมีแรงดันของน้ำมากเนื่องจากมวลน้ำที่รวมตัวกัน ดังนั้น บริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงไม่มีน้ำท่วมขังนานจนทำให้พืชผลการเกษตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เสียหายมากเพราะการถมหินใหญ่ใช้เวลาเพียง ๑๑ วัน เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จึงขอถือเอาคำพิพากษาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์ด้วย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่โดยพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองสูงสุดว่า การจัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุแดง ตอนที่ ๑ สายแยกทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ๒๐๐๗ ถึงบางนายโฮม หมู่ที่ ๑ บ้านบางขาม ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ และปัจจุบันคลองบางตาเขียนสามารถใช้สัญจรไปมาได้ ทั้งข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ได้ติดกับคลองบางตาเขียนแต่อย่างใด

ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด นายสุเทพ ทองนพคุณ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๔) ในฐานะทายาทโดยธรรมของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอเข้าแทนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถึงแก่ความตาย และนางอรุณ ยังภักดี ในฐานะคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องขอเข้าแทนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถึงแก่ความตาย ศาลมีคำสั่งอนุญาต



/ผู้ฟ้องคดีที่ ๔...

ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และในฐานะผู้เข้าแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตายผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองสูงสุดว่า การจัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร หินผุดแดง ตอนที่ ๑ สายแยกทางหลวงชนบท สก. ๒๐๐๗ ถึงบางนายโสภณ หมู่ที่ ๑ บ้านบางขาม ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี และปัจจุบันสามารถใช้คลองบางตาเขียนเป็นทางสัญจรไป – มา ได้จริง เนื่องจากศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขหลายครั้ง ส่วนเรื่องที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ซึ่งไม่มีพื้นที่ติดกับคลองบางตาเขียน นั้น เดิมที่ดินด้านหน้าทั้งสี่แปลงซึ่งติดกับคลองบางตาเขียน เป็นที่ดินของนายซ้าย พรหมเกิด ต่อมา นายซ้าย พรหมเกิด ได้ตกลงกันด้วยวาจาว่าอนุญาตให้นายอื่น ชูหมก สามารถดำเนินการขุดระบายน้ำลงมาจากคลองบางตาเขียนผ่านพื้นที่ของนายซ้ายไปจนถึงพื้นที่ของนายอื่นเพื่อจะได้เป็นการระบายน้ำ และให้นายอื่นเป็นคนออกค่าดำเนินการทั้งหมด เมื่อดำเนินการขุดระบายน้ำเสร็จแล้ว นายซ้ายได้อนุญาตให้ใช้เป็นทางสัญจรทางเรือสำหรับบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรและบรรทุกเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับเข้าดำเนินการทำการเกษตรด้วย โดยนายซ้ายและนายอื่นเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ และลาดเอียงมาทางคลองบางตาเขียน เหมาะแก่การขุดระบายน้ำ จึงสมควรแก่การระบายน้ำ ออกตามธรรมชาติ และเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนขึ้น – ลง ๒ ครั้งต่อวัน หากน้ำระบายได้ไม่สะดวก น้ำที่ค้างภายในพื้นที่ก็จะสมทบกับน้ำที่จะขึ้นมาในครั้งต่อไป โดยน้ำทะเลหนุนสูงสามารถเข้ามาได้จากหลายช่องทาง แต่เมื่อถึงเวลาน้ำลง น้ำจะไหลลงสู่ที่ต่ำทางด้านคลองบางตาเขียน เพื่อไหลลงสู่คลองบางโพธิ์และออกสู่ทะเลต่อไป แต่น้ำไม่สามารถระบายออกได้ทางคลองบางตาเขียน ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และด้วยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ หากการระบายน้ำออกได้ไม่ดี ทำให้เวลาเกิดน้ำลง น้ำจะไม่สามารถไหลออกได้สะดวก ทำให้เกิดน้ำขังในพื้นที่เป็นจำนวนมาก พืชบริเวณโดยรอบไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ก่อให้เกิดความเสียหายภายในพื้นที่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า พื้นที่ของผู้ฟ้องคดีไม่มีที่ติดกับคลองบางตาเขียนจึงไม่เกิดความเสียหายนั้นไม่เป็นความจริง เพราะผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการวางท่อระบายน้ำก่อนถมคลองบางตาเขียนเมื่อเริ่มโครงการ ทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกได้และท่วมล้นไปยังพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดความเสียหาย

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือและไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยในวันประชุมปรึกษาเพื่อมีคำพิพากษา ศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี



/ศาลปกครองสูงสุด...

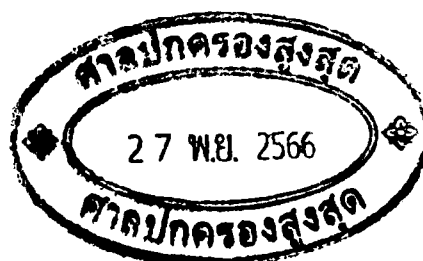
ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และพยานหลักฐานอื่นจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร หินผุแดง ตอนที่ ๑ สายแยกทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ๒๐๐๗ ถึงบางนายโสมณ หมู่ที่ ๑ บ้านบางขาม ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการถมผิวจราจร หินผุแดงขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๖๖๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินผุแดงจำนวน ๑,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบ และฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๑๐ ท่อน ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๑๐ ท่อน โดยว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. เลิศวิทยบุญ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง เริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ประชาสัมพันธ์โดยปิดประกาศโครงการดังกล่าวให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และประชาชนในพื้นที่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ คัดค้านโครงการดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีโดยอ้างว่า การถมคลองบางตาเขียน (ส่วนแยกจากคลองบางโพธิ์) จะทำให้ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรเก็บผลอาสินบรรทุกเรือออกสู่ตลาดได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมประชุมปรึกษาในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และในฐานะผู้แทนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหในเรื่องดังกล่าวโดยให้ดำเนินการตามสัญญาจ้างต่อไป แต่ให้เปลี่ยนแปลงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร เป็นก่อสร้างสะพานชั่วคราวขนาดความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๘ เมตร ความสูง ๑.๒๐ เมตร เพื่อให้เรือสามารถสัญจรในคลองดังกล่าวไปมาได้สะดวก และขอถมคลองบางตาเขียนชั่วคราวเพื่อให้เครื่องจักรกลสามารถข้ามคลองเข้าไปทำงานด้านฝังตรงข้ามที่มีระยะทางของถนนที่จะก่อสร้างเหลืออยู่ประมาณ ๖๐๐ เมตร จึงจะขุดดินที่ถมออก แล้วจะทำการก่อสร้างสะพานชั่วคราวให้ประชาชนใช้สัญจร โดยจะขุดดินที่ถมคลองบางตาเขียนให้เรือสัญจรผ่านได้ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติยอมรับตามแนวทางดังกล่าว โดยให้มีการก่อสร้างสะพานชั่วคราวขนาดความยาว ๘ เมตร ความสูง ๑.๒๐ เมตร ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ได้มีมติอนุมัติให้ปรับแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม



/(ฉบับที่ ๑)...

(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ โดยบรรจุการก่อสร้างสะพานคลองบางตาเซียนไว้ในแผนพัฒนาสามปี และอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพิ่มอีกจำนวน ๒๓๔,๘๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างสะพานชั่วคราวดังกล่าว ภายหลังจากที่มีการถมหินก้อนใหญ่ลงในคลองบางตาเซียนเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลข้ามไปดำเนินการก่อสร้างตามโครงการแล้ว ผู้รับจ้างได้รื้อถอนหินก้อนใหญ่ที่ใช้ถมคลองบางตาเซียนออกเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นเวลาก่อนวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตามที่ประชุมได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีถมคลองบางตาเซียนเพื่อนำเครื่องจักรกลเข้าไปทำงานได้ก่อนเมื่อเสร็จแล้วให้ขุดดินหรือหินก้อนใหญ่ที่ถมออกให้หมดเพื่อให้เรือสัญจรไปมาได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีขุดออกไม่หมด เป็นเหตุให้น้ำท่วมขังพื้นที่สวนมะพร้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ทำให้มะพร้าวได้รับความเสียหายจำนวน ๖๖๐ ต้น ผลผลิตจากมะพร้าวไม่เป็นไปตามธรรมชาติและขาดรายได้เป็นเวลา ๒ เดือน รวมเป็นเงินจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสวนมะพร้าวเป็นค่ายากำจัดวัชพืช ปุ๋ยเคมี และค่าแรงงานจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อการถมคลองบางตาเซียนเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สามารถใช้เรือสัญจรเข้า - ออกเพื่อเก็บผลมะพร้าวและขนเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรได้ตามปกติที่เคยปฏิบัติมา และชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเงินจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ศาลปกครองชั้นต้นได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อมาโดยคู่กรณียื่นคำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม ศาลได้สวนคู่กรณี และคู่กรณีได้ยื่นคำชี้แจงต่อศาลแล้วได้ความสรุปว่า เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างนายมนัส อินเมืองให้ทำการรื้อถอนตกแต่งคลองบางตาเซียนโดยขนย้ายหินใต้สะพานออกแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คงเหลือเฉพาะหินที่เป็นฐานรากรองรับความแข็งแรงของสะพานป้องกันดินทรุดบริเวณคอสะพานและตัวสะพาน และได้ว่าจ้างนายสุรณ ทองมา ให้ทำการรื้อเศษหินและเทลาดคอนกรีตสะพานตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แจ้งว่ามีเศษหินเหลืออยู่แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ อีกทั้งได้ว่าจ้างนายสากล พันเซ่ง ให้ทำการเทลาดคอนกรีตกันหินใต้สะพานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการรื้อคอนกรีตบริเวณคอสะพานออกทั้งหมดและให้ปักแผ่นเหล็กทั้งสองฝั่งแทน ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าไม่อาจแก้ไขตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างได้เนื่องจากอาภวะกระทบต่อโครงสร้างของสะพาน และเสนอขอทำการรื้อถอนคอนกรีตที่คอสะพานออกข้างละ ๒๕ เซนติเมตร รวมสองฝั่ง ๕๐ เซนติเมตร ตลอดแนว แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่าการดำเนินการตามข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวยังไม่สามารถนำเรือสัญจรเข้า - ออกได้ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนคอนกรีตที่คอสะพานขยายเพิ่มอีกเป็นข้างละ ๑.๕๐ เมตร รวมสองฝั่ง ๓ เมตร ตลอดแนว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ดังกล่าวได้



/เพราะจะกระทบ...

เพราะจะกระทบต่อโครงสร้างของสะพาน ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่เห็นฟ้องด้วยจึงยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำการถมคลองบางตาเขียนระหว่างดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุแดง ตอนที่ ๑ สายแยกทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ๒๐๐๗ ถึงบางนายโสมณ หมู่ที่ ๑ บ้านบางขาม ตำบลบางโพธิ์ อำเภอมะรุเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และก่อสร้างสะพานชั่วคราวข้ามคลองดังกล่าว เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่หรือไม่ และหากเป็นการกระทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้น ทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒)... (๓) คัดลอก ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔)... และมาตรา ๖๘ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑)... (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔)... (๕) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๖)...

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๑) ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุแดง ตอนที่ ๑ สายแยกทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ๒๐๐๗ ถึงบางนายโสมณ หมู่ที่ ๑ บ้านบางขาม ตำบลบางโพธิ์ อำเภอมะรุเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสภาพทางเดิมผู้ถูกฟ้องคดีได้บุกเบิกขุดเป็นถนนคันดินมาแล้วประมาณ ๓ ปี โดยทำการถมผิวจราจรหินผุแดงขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๖๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินผุแดงจำนวน ๑,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบ โดยถนนดังกล่าวมีแนวผ่านคลองบางตาเขียนที่เป็นจุดพิพาท ซึ่งโครงการนี้กำหนดให้มีการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๑๐ ท่อน ฝังท่อระบายน้ำ



/คอนกรีต...

คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๑๐ ท่อน โดยว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. เลิศภิญโญ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง เริ่มทำงานที่รับจ้างภายใน วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าได้ติดประกาศประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบแล้วเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และประชาชนในพื้นที่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ คัดค้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า การถมคลองบางตาเขียนจะทำให้ผู้คัดค้าน ซึ่งมีสวนมะพร้าวเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจร เก็บผลอาสินบรรทุกเรือออกสู่ตลาดได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมประชุมปรึกษาในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และในฐานะผู้แทนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวด้วย ในการประชุมผู้ถูกฟ้องคดี ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวโดยให้ดำเนินการตามสัญญาจ้างต่อไป แต่ให้เปลี่ยนจากการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร เป็นก่อสร้างสะพานชั่วคราวข้ามคลองบางตาเขียนขนาดความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๘ เมตร ความสูง ๑.๒๐ เมตร เพื่อให้เรือสามารถสัญจรในคลองดังกล่าวไปมาได้สะดวก และขอมถมคลองบางตาเขียนชั่วคราวเพื่อให้เครื่องจักรกลสามารถข้ามคลองเข้าไปทำงาน ด้านฝั่งตรงข้ามที่มีระยะทางถนนที่จะก่อสร้างเหลืออยู่อีกประมาณ ๖๐๐ เมตร จึงจะขุดดิน ที่ถมออก แล้วจะทำการก่อสร้างสะพานชั่วคราวให้ประชาชนใช้สัญจร โดยจะขุดดินที่ถมคลอง บางตาเขียนให้เรือสัญจรผ่านได้ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติยอมรับ ตามแนวทางดังกล่าว ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าได้เสนอด้วยวาจาให้มีการฝังท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ - ๑ เมตร ไว้ด้วย เพราะเมื่อมีการถมคลอง น้ำจะขึ้นลงได้ตามธรรมชาติ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามที่ได้มีการเสนอ จากนั้น เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ สภาก่อการบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ได้มีมติอนุมัติให้ปรับแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ โดยบรรจุการก่อสร้างสะพานคลองบางตาเขียนไว้ในแผนพัฒนาสามปี และอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพิ่มเพื่อก่อสร้างสะพานดังกล่าวตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอ แนวทางการแก้ไขในที่ประชุม และในการดำเนินโครงการได้มีการถมคลองบางตาเขียนเพื่อให้ เครื่องจักรกลสามารถข้ามคลองเข้าไปทำงานฝั่งตรงข้ามที่มีระยะทางของถนนตามโครงการเหลืออีก ประมาณ ๖๐๐ เมตร โดยได้มีการใช้หินก้อนใหญ่ถมแทนดินเพื่อให้รับน้ำหนักของเครื่องจักรกล ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าน้ำสามารถไหลลอดผ่านได้ไม่ท่วมขังพื้นที่ของประชาชน และก่อนที่ การดำเนินการจะแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ข้อเท็จจริง



/จึงรับฟังได้ว่า...

จึงรับฟังได้ว่า การดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีแนวผ่านคลองบางตาเขียนที่เป็นคลองที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ใช้สัญจรทางเรือสำหรับนำมะพร้าวออกจากสวนได้มีการถมหินก้อนใหญ่ลงในคลองบางตาเขียนแทนการถมด้วยดิน และขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ การดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้รับจ้างยังไม่ได้รื้อหินก้อนใหญ่ที่ได้ถมไว้ แต่เมื่อก่อสร้างสะพานข้ามคลองชั่วคราวแล้วเสร็จในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ก่อนกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญานั้น ได้มีการรื้อถอนหินก้อนใหญ่ที่ใช้ถมคลองบางตาเขียนออกแล้ว

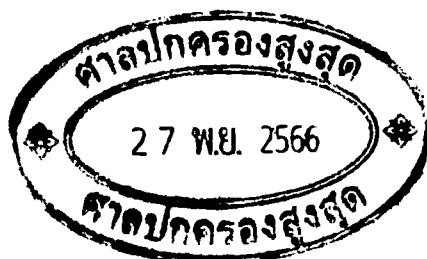
กรณีจึงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้รับจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุแดงซึ่งเป็นเหตุพิพาทและได้มีการถมคลองบางตาเขียนโดยใช้หินก้อนใหญ่นั้น การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำการถมคลองบางตาเขียนเป็นผลจากการแก้ปัญหาการดำเนินโครงการ ซึ่งเดิมกำหนดให้มีการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๑๐ ท่อน และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๑๐ ท่อน แต่เมื่อได้มีการคัดค้านจากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ว่า การดำเนินการดังกล่าวกระทำความเดือดร้อนเนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่สามารถใช้สัญจรทางเรือนำผลอาสินบรรทุกเรือออกสู่ตลาดได้ และได้มีการประชุมแก้ไขปัญหาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมซึ่งมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และในฐานะผู้แทนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เข้าร่วมประชุมด้วย ได้มีมติให้ดำเนินการตามข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ดำเนินการตามสัญญาจ้างต่อไป แต่จะทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานจากการฝังท่อระบายน้ำเป็นการก่อสร้างสะพานชั่วคราวตามกำลังงบประมาณเพื่อให้เรือสามารถผ่านได้ และขอถมคลองบางตาเขียนเพื่อให้เครื่องจักรกลผ่านเข้าไปทำงานด้านฝั่งตรงข้าม และเมื่อทำงานแล้วเสร็จก็จะขุดดินที่ถมออก แล้วทำสะพานชั่วคราวให้ประชาชนได้สัญจร เมื่อการถมคลองบางตาเขียนเป็นการดำเนินการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความยินยอมจากประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และในฐานะผู้แทนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องนำเครื่องจักรกลผ่านเข้าไปทำงาน แต่ในการถมคลองบางตาเขียนผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการโดยใช้หินก้อนใหญ่ถมลงในคลองแทนการถมด้วยดิน และมีได้มีการวางท่อระบายน้ำเพื่อให้ น้ำในคลองไหลผ่านได้ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าได้เสนอด้วยวาจาไว้ในที่ประชุม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าหลังจากที่ได้มีการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการแล้ว ผู้รับจ้างได้รื้อถอนหินก้อนใหญ่ที่ใช้ถมคลองบางตาเขียนออก ทำการตกแต่งคลองบางตาเขียน ทำให้น้ำไหลได้สะดวกกว่าเดิม และได้มีการบดอัดถนนเสร็จเรียบร้อยในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ดังนั้น ระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการถมคลองบางตาเขียน หากจะนับวันเริ่มต้นจากวันที่ได้มีการประชุมแก้ไขปัญหานั้นในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้รับจ้าง



/ได้รื้อถอน...

ได้รื้อถอนหินก้อนใหญ่ที่ใช้ถมคลองบางตาเขียนออก ระยะเวลาดังกล่าวไม่ถึง ๒ เดือน หรือหากจะนับระยะเวลาจากวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ก็เป็นระยะเวลาเพียง ๑ เดือน ระยะเวลาดังกล่าวใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่กล่าวอ้างในคำฟ้องว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งได้ถมคลองบางตาเขียนปิดกั้นทางน้ำในคลอง เป็นเหตุให้น้ำท่วมขังพื้นที่สวนมะพร้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เดือดร้อนเสียหาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะเวลา ๒ เดือนดังกล่าว จึงต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการถมคลองบางตาเขียนโดยใช้หินก้อนใหญ่ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหายตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ เมื่อพิจารณาคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่อ้างว่า เนื่องจากต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ การถมดินลงในคลองบางตาเขียนย่อมไม่สะดวกในการขนย้าย จึงต้องใช้หินก้อนใหญ่ถมแทนดินเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักเครื่องจักรกล ทั้งหินก้อนใหญ่ก็ไม่กีดขวางทางไหลของน้ำ เนื่องจากน้ำสามารถไหลลอดผ่านได้สะดวก ไม่ทำให้น้ำท่วมขังพื้นที่ของประชาชนบริเวณใกล้เคียง เห็นว่า การใช้หินก้อนใหญ่ซึ่งมีขนาดและลักษณะแตกต่างกันวางซ้อนทับถมกันไม่อาจกั้นน้ำมิให้ไหลผ่านได้ แม้จะมีผลทำให้ไม่อาจใช้ทางน้ำดังกล่าวนั้นสัจจริงได้ปกติ แต่ก็ไม่มีผลเป็นการกั้นน้ำมิให้ไหลผ่านได้ แม้การไหลของน้ำจะแตกต่างจากกรณีที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง แต่ระดับน้ำในคลองบางตาเขียนน่าจะยังคงขึ้นลงได้ตามการขึ้นลงของน้ำตามธรรมชาติ และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีถมคลองบางตาเขียนจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่นำคดีมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น หรือถึงวันที่ได้มีการรื้อถอนหินก้อนใหญ่เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ระยะเวลาดังกล่าวประมาณ ๑ เดือน หรือ ๒ เดือน แม้น้ำในคลองบางตาเขียนจะไม่สามารถไหลได้สะดวกตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้าง แต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงว่า มะพร้าวในสวนของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จำนวน ๖๖๐ ต้น ได้รับผลกระทบ ผลผลิตไม่เป็นไปตามธรรมชาติ กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีถมคลองบางตาเขียนทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย

ส่วนกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังตามที่ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้มีการรื้อถอนตกแต่งคลองบางตาเขียนและขนย้ายหินที่หลงเหลือออกไป โดยให้ทำงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่าได้มีการขนย้ายหินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าเป็นอุปสรรคในการสัญจรออกแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แต่ยังคงเหลือเฉพาะหินที่เป็นฐานรากรองรับความแข็งแรงของสะพานเพื่อป้องกันดินทรุดที่บริเวณคอสะพานและตัวสะพาน โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่ากรณีที่มิหินบริเวณคอสะพานซึ่งแคบอาจทำให้เรือของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ที่บรรทุกสินค้ากระแทกกับสะพานได้รับความเสียหายนั้น เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่ายังคงมีหินก้อนใหญ่ตกค้างหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ขนย้ายหินดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรณีดังกล่าวย่อมเป็นปัญหาในการดำเนินโครงการ



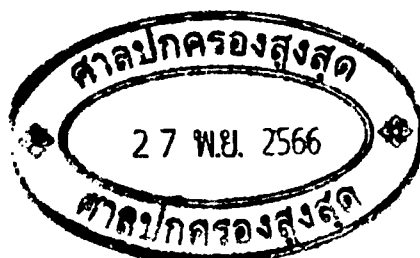
/ซึ่งเป็น...

ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่อาจต้องมีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการให้เรียบร้อยในภายหลัง และเมื่อปัญหาตามที่ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการแก้ไขปัญหาในกรณีดังกล่าวมาเป็นลำดับ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ ระยะเวลาที่เหมาะสม และมาตรฐานความแข็งแรงของงานสะพาน โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการใช้ประโยชน์ในคลองบางตาเขียว และโดยที่เมื่อได้พิจารณาภาพถ่ายการขุดลอกคลองบางตาเขียวของนายมนัสที่มีการเริ่มดำเนินการในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ โดยใช้แรงงานคนและนำรถแบ็กโฮตักแต่งและขนย้ายหินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรได้สะพานออกแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ท้ายคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น ปรากฏว่า การขุดลอกคลองบริเวณได้สะพานดังกล่าวได้ดำเนินการในช่วงเวลาที่น้ำในคลองลด กระทั่งระดับพื้นคลองได้สะพานมีลักษณะเสมอกับพื้นคลองเดิมที่อยู่นอกคอกสะพาน จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ในอันที่จะทำให้ในคลองบางตาเขียวสามารถไหลไปในทิศทางตามธรรมชาติจากภาวะน้ำขึ้นน้ำลงแล้ว อีกทั้งเมื่อพิจารณาภาพถ่ายปริมาณน้ำที่อยู่ในคลองบางตาเขียวนบริเวณนอกคอกสะพานและได้สะพานในช่วงเวลาน้ำขึ้นตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างนายสุรนให้ทำการรื้อเศษหินและเทาดคอนกรีตได้สะพานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ท้ายคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว และภาพถ่ายบริเวณได้สะพานบางตาเขียวนที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการเทาดคอนกรีตกันหินเป็นพื้นที่ ๔๘ ตารางเมตร แล้วเสร็จ ท้ายคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น ประกอบสำเนาแบบแปลนการก่อสร้างกำแพงกันดินสะพานชั่วคราวบางตาเขียวนที่แบบแปลนการก่อสร้างระบุว่า ช่องทางน้ำไหลได้สะพานบางตาเขียวนมีขนาดความกว้าง ๑.๗๐ เมตร ท้ายคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น และภาพถ่ายเรือที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าใช้ในการสัญจรเข้า – ออกสวนมะพร้าวในคลองบางตาเขียวนเพื่อบรรทุกผลมะพร้าวท้ายคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นแล้ว เห็นได้ว่า แม้บริเวณคอกสะพานจะมีลักษณะเป็นคอกขุดอยู่ข้าง แต่เมื่อหากมีน้ำขึ้นในคลองบางตาเขียวน เรือของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นเรือพายขนาดเล็กใช้บรรทุกผลมะพร้าวหรือเครื่องมือในการทำเกษตรจำนวนไม่มากนักสามารถใช้สัญจรในคลองบางตาเขียวนผ่านได้สะพาน เพื่อเข้า – ออกสวนมะพร้าวได้โดยได้ท้องเรือไม่น่าจะติดกับพื้นคลองบริเวณได้สะพาน และหากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ใช้ความระมัดระวังในการใช้เรือสัญจรผ่านได้สะพานเรือก็ไม่อาจจะกระแทกกับขอบสะพานจนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้กล่าวอ้างในคำชี้แจง ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งเป็นการคาดการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เอง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสภาพพื้นที่บริเวณที่มีการก่อสร้าง



/สะพาน...

สะพานพิพาทกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ทั้งสามแปลงที่ใช้เป็นพื้นที่ทำสวนมะพร้าวตามแผนที่
 ระบุว่าของกรมที่ดินท้ายคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ยื่น
 ต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ชี้แจงถึงความเป็นมาเกี่ยวกับที่ดินของตนว่า ในอดีต
 ที่ดินแปลงหมายเลข ๖๒, ๖๓, ๖๔ และ ๖๕ คั่นระหว่างปลายคลองบางตาเขียนกับที่ดิน
 ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นที่ดินของนายซ้าย พรหมเกิด ส่วนที่ดินสวนมะพร้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่
 เป็นของนายอื่น ชูหมก ซึ่งบุคคลทั้งสองได้ถึงแก่ความตายแล้วและที่ดินตกทอดแก่ทายาท
 การทำการเกษตรในที่ดินของบุคคลทั้งสองซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ นายอื่นได้ขออนุญาตนายซ้าย
 ขุดเป็นทางระบายน้ำลงคลองบางตาเขียนและใช้เป็นเส้นทางเข้า - ออก และระบายน้ำมาจนถึง
 ปัจจุบัน แต่ข้อเท็จจริงในสำนวนคดีนี้ไม่ปรากฏว่า บุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินแปลงหมายเลข
 ๖๒, ๖๓, ๖๔ และ ๖๕ ได้รับความเสียหายและใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณี
 ผู้ถูกฟ้องคดีถมคลองบางตาเขียนและก่อสร้างสะพานชั่วคราวแต่อย่างใด ส่วนกรณีของผู้ฟ้องคดี
 ทั้งสี่อ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนหินก้อนใหญ่ที่ใช้ถมคลองบางตาเขียนออกไม่หมด
 เป็นเหตุให้น้ำท่วมขังพื้นที่สวนมะพร้าว และทำให้การออกดอกของผลมะพร้าวหยุดชะงัก
 ดอกและผลอ่อนร่วง ผลผลิตไม่เป็นไปตามธรรมชาติ มะพร้าวได้รับความเสียหายจำนวน ๖๖๐ ต้น
 และขาดรายได้เป็นเวลา ๒ เดือน รวมเป็นเงินจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดี
 ทั้งสี่จะมีภาพถ่ายน้ำท่วมสวนมะพร้าวและภาพถ่ายปลายต้นมะพร้าวท้ายคำคัดค้านคำให้การ
 ก็ตาม แต่ภาพถ่ายดังกล่าวก็มิได้ระบุวันเวลาที่มีการถ่ายภาพไว้และไม่ปรากฏแน่ชัดว่า มะพร้าว
 ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหายดังกล่าวอันเป็นผลเนื่องมาจากกรณีน้ำท่วมขังพื้นที่สวน
 ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่กล่าวอ้างจริงหรือไม่ จึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหายในส่วนนี้
 และไม่ต้องพิจารณาค่าเสียหายตามหลักฐานการขายผลมะพร้าวในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุพิพาท
 ตามสำเนาใบส่งของจำนวน ๑๓ ฉบับ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างส่งต่อศาลเพื่อประกอบการเรียกร้อง
 ค่าเสียหายท้ายคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดี
 ทั้งสี่อ้างว่า จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสวนมะพร้าวเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 โดยเป็นค่ายากำจัดวัชพืช ปุ๋ยเคมี และค่าแรงงาน ๓ เดือนต่อหนึ่งครั้ง ดังนี้ ยากำจัดวัชพืช
 ครั้งละ ๘ แกลลอน แกลลอนละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท ค่าแรงงานฉีดยากำจัดวัชพืช
 แกลลอนละ ๗๒๐ บาท ๘ แกลลอนเป็นเงิน ๕,๗๖๐ บาท และค่าปุ๋ยเคมีครั้งละ ๓๐ กระสอบ
 กระสอบละ ๕๐ กิโลกรัม เป็นเงินกระสอบละ ๑,๐๕๐ บาท ๓๐ กระสอบเป็นเงิน ๓๒,๗๐๐ บาท
 ค่าแรงงานหว่านปุ๋ยเคมีกระสอบละ ๔๐ บาท ๓๐ กระสอบเป็นเงิน ๒,๗๐๐ บาท นั้น
 ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวส่งต่อศาลทั้งในชั้นการพิจารณา
 ของศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดเพื่อประกอบการเรียกร้องค่าเสียหาย ทั้งที่
 ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้กล่าวอ้างรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่ายากำจัดวัชพืชและปุ๋ยเคมีไว้



/อย่างชัดเจน...

อย่างชัดเจนและสามารถเรียกหลักฐานการชำระเงินจากร้านค้าได้ จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายในส่วนนี้เช่นกัน

ส่วนคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในชั้นอุทธรณ์ที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนหินและดาตคอนกรีตได้สะพานออกตลอดแนวข้างละ ๑.๕๐ เมตร รวม ๒ ข้าง เป็นระยะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และดำเนินการป้องกันด้วยวิธีใด ๆ เพื่อไม่ให้ถอนหินและดินบริเวณได้สะพานพังทลายลงในลำคลอง กับดำเนินการให้สะพานมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะไม่พังทลายลงในลำคลอง ซึ่งเป็นผลจากการที่เทศบาลมีคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนหินและดาตคอนกรีตได้สะพานออกตลอดแนวข้างละ ๑.๕๐ เมตร นั้น เห็นว่า เมื่อการก่อสร้างสะพานชั่วคราวข้ามคลองบางตาเขียนของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการดำเนินการตามแบบแปลนการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมและผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวได้เพราะจะกระทบต่อโครงสร้างของสะพาน การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนหินและดาตคอนกรีตได้สะพานออกตลอดแนวข้างละ ๑.๕๐ เมตร รวม ๒ ข้าง เป็นระยะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ซึ่งคำขอดังกล่าวมีผลเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก่อสร้างสะพานชั่วคราวที่มีการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของสะพานตามหลักวิศวกรรมไว้แล้ว จึงเป็นคำขอที่มีแต่จะเกิดความเสียหายต่อประชาชนผู้ใช้สะพานและคลองบางตาเขียน คำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองข้างต้นจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่สามารถกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ในระยะแรกของการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าผู้รับจ้างได้รื้อถอนหินก้อนใหญ่ที่ใช้ถมคลองบางตาเขียนออกไม่หมดเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จะมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เรือสัญจรในคลองบางตาเขียนเข้า - ออกสวนมะพร้าวของตนอยู่บ้างก็ตาม แต่มิได้ถึงขั้นเป็นการจำกัดสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงมีสิทธิใช้สอยทรัพย์สินของตนได้เช่นเดิม อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการรื้อเศษหิน ตกแต่งคลองบางตาเขียน และเทดาตคอนกรีตกันหินได้สะพานจนทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถใช้เรือสัญจรในคลองบางตาเขียนได้สะดวก ซึ่งเป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว นอกจากนี้ การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วยในการที่จะใช้สะพานชั่วคราวข้ามคลองบางตาเขียนและถนนในการสัญจรไปมา และการก่อสร้างสะพานชั่วคราวของผู้ถูกฟ้องคดีแทนการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนสามารถใช้เรือสัญจรในคลองบางตาเขียนไปมาได้สะดวก อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีเลือกใช้มาตรการในการจัดทำบริการสาธารณะที่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง โดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนน้อยที่สุดเพียงเท่าที่จำเป็นตามหลักความได้สัดส่วน



/ของการกระทำ...

ของการกระทำทางปกครอง ดังนั้น เมื่อการถมคลองบางตาเขียนและก่อสร้างสะพานชั่วคราวข้ามคลองดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นไปโดยชอบด้วยหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครองและได้ดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชนซึ่งเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อมิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ที่ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีถมคลองบางตาเขียนและก่อสร้างสะพานชั่วคราวข้ามคลองดังกล่าวเป็นการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ฟังไม่ขึ้น ส่วนอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ในประเด็นอื่น มิได้ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีก อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฟังไม่ขึ้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายสมชาย กิจสนาโยธิน
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายประสาธ พงษ์สุวรรณ
ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคล
ในศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายประนัย วณิชชานนท์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นางเสริมตรุณี ตันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายรังสิกร อุปพงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



Signature

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวสิริภัทร โชควิเศษชัยสิทธิ์

